

ORIGINAL

RECIBIDO SEP11'26AM11:08
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 579

INFORME NEGATIVO

// de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución del Senado 579, no recomienda su aprobación.

La Resolución del Senado 579, según referida, tiene como propósito ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el impacto de las condiciones de sequía severa y extrema que afectan la región sur de Puerto Rico sobre la actividad agrícola y ganadera; evaluar la disponibilidad, distribución y manejo de los recursos de agua destinados a los sistemas de riego agrícola; examinar el cumplimiento con las disposiciones de la Ley 34-2022, conocida como la "Ley para Salvaguardar la Asignación de Agua de los Embalses para los Sistemas de Riego Agrícola"; determinar la disponibilidad, elegibilidad y acceso de los agricultores y ganaderos afectados a programas estatales y federales de asistencia, mitigación y recuperación; evaluar la necesidad de adoptar medidas legislativas adicionales dirigidas a fortalecer la seguridad hídrica y la resiliencia del sector agrícola de la región sur; y para otros fines relacionados.

Esta Comisión reconoce la necesidad de atender el impacto que el problema de la sequía puede significar sobre el sector de la agricultura y la ganadería; situación que constituye un asunto que exige una respuesta responsable, ágil y coordinada por parte del Gobierno de Puerto Rico. La falta del recurso hídrico impacta la continuidad de los

[Handwritten signature]

servicios esenciales, la actividad económica y la producción agrícola, la cual es un componente esencial de la economía y de la seguridad alimentaria de la Isla.

No obstante, el reconocimiento de la importancia y seriedad de la problemática planteada no implica necesariamente, que resulte apropiado en este momento activar los mecanismos investigativos de las comisiones legislativas, tomando en consideración el contexto actual y el marco jurídico vigente.

Como parte de la evaluación, esta Comisión toma conocimiento de que el Gobierno de Puerto Rico ya ha implementado medidas afirmativas para atender la situación de la sequía, administrar los recursos hídricos y activar mecanismos de asistencia para el sector agrícola. Ante ello, en esta etapa, una investigación legislativa de la amplitud propuesta podría resultar duplicativa de gestiones administrativas que se encuentran en curso.

Mediante la Ley 34-2022, se estableció como política pública del Gobierno de Puerto Rico la protección de asignaciones adecuadas de agua de los embalses para el riego de terrenos agrícolas, con el propósito de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la población. Dicho estatuto establece, además, deberes y responsabilidades a las entidades gubernamentales concernidas y contempla mecanismos de fiscalización e información relacionados con el cumplimiento de la política pública establecida.

La Ley 34-2022 resulta particularmente pertinente ante un escenario de sequía, toda vez que contempla expresamente la posibilidad de adoptar medidas dirigidas a atender las necesidades de los terrenos agrícolas durante situaciones de esta naturaleza. En dicho contexto, el ordenamiento jurídico vigente no parte de la ausencia de mecanismos para atender una emergencia hídrica que pueda afectar la agricultura, sino que establece una política pública específica, asignando responsabilidades institucionales dirigidas a proteger la disponibilidad del recurso para fines agrícolas.

Asimismo, es menester señalar que, dicho estatuto dispone expresamente que las entidades concernidas deberán informar anualmente a las comisiones con jurisdicción sobre asuntos agrícolas del Senado y de la Cámara de Representantes sobre el cumplimiento de sus disposiciones y sobre situaciones que puedan afectar los sistemas

T

de riego, el suministro de agua y los terrenos agrícolas que se suplen de estos. A tales fines, dichos mecanismos constituyen herramientas de fiscalización que permiten a la Asamblea Legislativa evaluar la ejecución de la política pública sin necesidad de activar, de manera inmediata, una investigación legislativa de carácter exhaustivo.

De otro lado, ante la situación de sequía que enfrenta Puerto Rico, el pasado 31 de julio de 2026, mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035, la Gobernadora de Puerto Rico declaró un estado de emergencia respecto al uso del agua ante a los bajos niveles de precipitación y la disminución de los principales embalses. La referida Orden dispuso medidas para la conservación y administración de los recursos hídricos y la adopción de un plan de acción interagencial para atender la emergencia. Asimismo, a través de la OE-2026-036, se activó la Guardia Nacional de Puerto Rico con el fin de asistir en labores de acarreo, distribución y purificación de agua.

Posteriormente, mediante la OE-2026-044, suscrita el pasado 1 de septiembre de 2026, se incorporaron medidas adicionales relacionadas con infraestructura para el abasto de agua y la rehabilitación de pozos durante la emergencia.

Es preciso recalcar que la OE-2026-035 resulta directamente pertinente a la medida bajo evaluación, pues evidencia que la situación objeto de la Resolución ya ha generado una respuesta formal del Poder Ejecutivo. La orden no se limita a reconocer la existencia de una condición de sequía, sino que establece mecanismos de coordinación interagencial dirigidos a la conservación y administración del recurso hídrico.

En cuanto al sector agrícola y ganadero específicamente, esta Comisión toma conocimiento de que el Departamento de Agricultura informó que mantiene una vigilancia continua sobre las condiciones de sequía y su posible impacto en las distintas regiones agrícolas y que ha establecido mecanismos específicos de orientación y respuesta, manteniendo en su portal oficial, información actualizada para anticipar las necesidades del sector y responder de manera coordinada ante cualquier impacto provocado por la sequía.

Entre las diversas iniciativas informadas por la agencia se encuentran: mecanismos para el fortalecimiento de la infraestructura de riego mediante incentivos para sistemas de riego por goteo, pozos, cisternas y otras fuentes de almacenamiento de

agua, a solicitarse a través de Agroperfil o en las oficinas regionales del Departamento; la evaluación de las necesidades del sector; la comunicación con agricultores a través de las regiones agrícolas; la promoción de prácticas de conservación y uso eficiente del agua; la orientación sobre incentivos para maquinaria, equipos, sistemas de riego e infraestructura; y la coordinación con la *Farm Service Agency* (FSA) y el *Natural Resources Conservation Service* (NRCS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los agricultores de municipios que alcanzaron condiciones de sequía severa pueden solicitar asistencia al FSA, incluyendo por la pérdida de animales, ayuda relacionada con alimento para ganado y préstamos de emergencia, entre otros.

A lo anterior se suma, la declaración de desastre por sequía efectuada recientemente por parte del Departamento de Agricultura Federal, dando paso con ello a préstamos de emergencia y a otros programas de asistencia para agricultores. En dicho contexto, los productores agrícolas elegibles en los municipios incluidos tendrán acceso al *Emergency Loan Program*, que ayuda a cubrir gastos de reemplazo de propiedad esencial, costos de producción y refinanciamiento de ciertas deudas, además de diversos otros programas de ayuda provistos por la FSA.

De lo antes expuesto se desprende que, varios de los asuntos medulares que la Resolución propone investigar, actualmente son objeto de actuaciones administrativas concretas. En dicho contexto, ordenar paralelamente una investigación legislativa, no necesariamente constituiría el mecanismo más ágil para obtener la información que el Senado necesita para ejercer su función fiscalizadora.

Sin embargo, es preciso aclarar que la existencia de estas actuaciones administrativas no significa que la Asamblea Legislativa deba renunciar a su función fiscalizadora. Por el contrario, a juicio de esta Comisión, evidencia la conveniencia de ejercer dicha función de manera escalonada y ordenada, procurando primero recopilar información concreta sobre la ejecución y efectividad de las medidas adoptadas mediante una alternativa más directa, ágil y eficiente: una Petición de Información al amparo de la Regla 18.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Mediante dicho mecanismo podría solicitarse al Departamento de Agricultura, la Autoridad de Energía Eléctrica y las demás entidades concernidas, entre otros, los



informes requeridos por la Ley 34-2022; las dotaciones actuales de agua para los sistemas de riego agrícola; las medidas de reducción o racionamiento vigentes; las acciones adoptadas ante la sequía; los datos disponibles sobre agricultores y ganaderos afectados; las solicitudes de asistencia recibidas; y cualquier evaluación realizada respecto a la facultad de aumentar temporalmente las dotaciones de agua durante períodos de sequía. Es decir, dicho mecanismo permitiría evaluar objetivamente la respuesta gubernamental y determinar si existe alguna deficiencia que requiera una intervención legislativa adicional a la luz del marco jurídico vigente.

La Comisión reconoce la seriedad de las condiciones de sequía y la necesidad de proteger la continuidad de las operaciones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, el Gobierno de Puerto Rico ya ha declarado un estado de emergencia, adoptado un plan de acción interagencial, activado recursos adicionales y puesto a disposición del sector agrícola mecanismos de orientación, incentivos y coordinación con programas federales de asistencia.

En atención a estas actuaciones afirmativas, y considerando que la información necesaria para evaluar su implantación y el cumplimiento con la Ley 34-2022 puede requerirse de manera más ágil y eficiente mediante una Petición de Información, la Comisión entiende que no resulta necesario, en este momento, ordenar una investigación a través de una resolución investigativa.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico, no recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 579.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz
Presidente